



P U T U S A N

Nomor 144 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E.,
alias TAUFAN;**

Tempat lahir : Mojokerto;

Umur / Tanggal lahir : 52 tahun/16 Januari 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : 1. Kadungmaling RT.017, RW.007, Desa
Kadungmaling, Kecamatan Sooko,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
(sesuai KTP NIK 3516131601670001)
atau
2. Perumahan Surodinaman, Jalan
Suromulang Timur I Nomor 17,
Mojokerto, Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Atau

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 144 /Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang;

Atau

Ketiga

Primair : diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat : Diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 22 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E alias TAUFAN bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E alias TAUFAN, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1981 Nama Pemegang Hak terakhir atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, Kantor

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 144 /Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan Kota Mojokerto, berikut asli AKTA JUAL BELI Nomor 144 / 2017;
2. 2 (dua) buah kuitansi pembayaran pembelian sebuah rumah gedung yang terletak di Jalan Suromulang Timur I Nomor 17, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto;
 3. 1 (satu) unit tanah berikut bangunan yang berada diatasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Jalan Suromulang Timur I Nomor 17 RT. 026 RW. 07, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
 4. 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam + 6281380006065;
 5. 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna biru hitam berikut SIM CARD di dalamnya + 6281332218055 dan + 6282257323016;
 6. 1 (satu) unit HP Nokia 105 DS / TA-1034 warna biru hitam;
 7. 1 (satu) unit HP Oppo seri CE 0700 warna putih;
 8. Uang dalam rekening BCA Nomor Rekening 6105095825 atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI jumlah Saldo Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Kantor Cabang KCP Mojopahit;
 9. Uang dalam rekening BNI Nomor Rekening 0584937491 atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI jumlah Saldo Rp306.949,00 (tiga ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) Kantor Cabang Kas Brangkal Mojopahit;
 10. Mobil Daihatsu Ayla warna silver metalik Nomor Polisi S-1130-NK, Nomor Rangka MHKS4DB3JHJ027136, Nomor Mesin 1KRA4259984, berikut STNK atas nama IKA YUNI ANITA;
- Dirampas untuk negara;
11. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI dengan Nomor Rekening 3715-01-001384-50-0, Cabang Unit Sooko Mojokerto;
 12. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus atas nama Bpk AKHMAD TAUFAN MANFALUTI dengan Nomor Rekening 0584937491, Kantor Cabang Mojokerto;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 144 /Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E dengan Nomor Rekening 6105095825, KCP Majapahit;
14. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama MOHAMMAD HILMAN dengan Nomor Rekening 8935087526, KCP WARUJAYENG;
15. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama HANNY RINO PANJAYA dengan Nomor Rekening 7720543529, KCP By Pass Mumbul.
16. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama MOCHAMMAD HARUN ROSYID dengan Nomor Rekening 8670131549, KCP Cipondoh;
17. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama SALUTI SUSANTO dengan Nomor Rekening 3250546547, KCP GEDANGAN;
18. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama MU'ARIF JAIRUDIN dengan Nomor Rekening 2650325390, KCP Mojoagung;
19. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama GATOT ANDRIYANTO dengan Nomor Rekening 0300625924, KCP Klaten;
20. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Card dengan Nomor Kartu 5221 8420 6207 7703;
21. 1 (satu) buah Kartu BRIZZI dengan Nomor Kartu 6013 5021 0267 3123;
22. 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Platinum dengan Nomor Kartu 6019 0045 2343 3884;
23. 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Flazz dengan Nomor Kartu 6019 0045 2924 6603;
24. 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Flazz dengan Nomor Kartu 6019 0045 2809 1893;
25. 1 (satu) buah kartu debit ATM BNI Nomor Kartu 5198 9312 4002 3918;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 144 /Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 83.343.090.3-602.000 atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, NIK 3516131601670001 KPP Pratama Mojokerto;
 27. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto atas nama SUNARYO, NIK 3516161708670001;
 28. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk atas nama MOHAMMAD HILMAN, NIK 3518101602670002;
 29. 1 (satu) buah SIM C atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI;
 30. 1 (satu) buah SIM A atas nama MOHAMMAD HILMAN;
 31. 1 (satu) buah tempat kartu Telkomsel M-BCA;
 32. 1 (satu) buku Nota Premi MPM Insurance Nomor Polis 02022117000084 atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E;
 33. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Lunas dari BCA Finance Nomor 9511053570-SKL-001;
 34. 1 (satu) buah Sertifikat Asuransi BCA Life Nomor Kontrak Konsumen 9511053570001, nama tertanggung AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E;
 35. 4 (empat) lembar Asli dan fotocopy Surat Keterangan Kependudukan nomor 10/416-313.4/IX/2017 atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E fotokopi KTP atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E ;
 36. 1 (satu) lembar asli kuitansi AUTO STAR Nomor 030/KW-09/2017 pembayaran biaya OR klaim Asuransi Mobil Toyota Calya S-1282-QI Nomor Rangka MHKASSGJ6JGJ020074, Nomor Mesin 3NRH057466 sudah terima dari Bpk. AKHMAD TAUFAN M;
 37. 6 (enam) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, nama Wajib Pajak AKHMAD TAUFAN MANFALUTI;
 38. 9 (sembilan) lembar bukti setoran dari AKHMAD TAUFAN MANFALUTI ke PT. BFI FINANCE INDONESIA,Tbk;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
39. 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama AHMAD TAUFAN MANFALUTI, BCA Nomor Rekening 6105095825;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 144 /Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama AHMAD TAUFAN MANFALUTI, BNI Nomor Rekening 0584937491;
terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 9 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E. alias TAUFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dan denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 dirampas untuk negara;
 - Barang bukti Nomor 10 dikembalikan kepada Mandiri Utama Finance;
 - Barang bukti Nomor 11 sampai dengan Nomor 40 terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 784/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 12 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 596/Pid.Sus/2018/ PN Mjk tanggal 9 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 144 /Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Akta.Pid/2019/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Akta.Pid/2019/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 September 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 24 September 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 24 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 4 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 144 /Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Bang I alias Ihwan dan pembayaran dalam transaksi tersebut dilakukan melalui transfer antar rekening, rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam transaksi *a quo* yaitu rekening Bank BCA Nomor 6105095825 atas nama Akhmad Taufan Manfaluti dan rekening Bank BNI Nomor 0584937491 atas nama Akhmad Taufan Manfaluti;
- Bahwa dalam transaksi jual beli Narkotika tersebut Terdakwa telah menerima transferan sejumlah uang dengan menggunakan beberapa rekening diantaranya atas nama Wildan Febri Nomor rekening 787509963, atas nama M. Eazey Savena Nomor rekening 7130784741, atas nama Bkti Wahyuningtyas Nomor rekening 1130110902, atas nama Mohammad Hilman Nomor rekening 8935087526;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 144 /Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga ada menerima hasil penjualan dari peredaran gelap Narkotika yang tercantum dalam rekening Bank BCA Nomor 6105095825 atas nama Akhmad Taufan Manfaluti antara lain :
 1. Periode September 2015 sampai dengan Oktober 2015 dari Wildan Febri Nomor rekening 787509963 sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Periode Agustus 2015 sampai dengan April 2016 dari M. Eazey Savena Nomor rekening 7130784741 sebesar Rp443.912.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
 3. Periode Juli 2015 sampai dengan September 2016 dari Bkti Wahyuningtyas Nomor rekening 1130110902 sebesar Rp1.402.543.076,00 (satu miliar empat ratus dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah);
 4. Periode September 2016 sampai dengan Februari 2018 dari Mohammad Hilman Nomor rekening 8935087526 sebesar Rp373.677.623,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan tersebut perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori pencucian uang karena adanya transaksi uang masuk dan uang keluar dari rekening Terdakwa maupun rekening atas nama lain yang dipergunakan oleh Terdakwa yang berasal dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 144 /Pid.Sus/2020



dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ppidanaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 144 /Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E., alias TAUFAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **9 Maret 2020** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 144 /Pid.Sus/2020

